

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

시정 요구

1. 제 목: 무담보채권 채무조정 효력 상실처리 불철저
2. 소관부점: 충북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 채무조정규정(이하 “규정”이라 한다)」 제7조 제1항 및 제2항에 따르면 채무부담액은 채무관계자의 선택에 따라 일시상환 또는 분할상환의 방법으로 상환할 수 있고, 채무관계자가 일시상환하는 경우 3개월 이내에 채무부담액이 전액 상환되지 않으면 채무조정의 효력이 상실된다고 되어 있으며

규정 제18조 제1항 제1호에 따르면 분할상환금의 납입이 3개월 이상 연체된 때 채무조정 효력을 상실시키고, 채권회수를 위한 조치를 취하여야 한다고 되어 있다.

한편, 공사는 2020. 3. 11.부터 8차례에 걸쳐 「코로나19 피해 채무자 지원을 위한 특별대책」을 시행하여 채무조정 약정 미이행자의 채무상환을 별도의 신청절차 없이 일괄로 2023. 12. 31.까지 유예하였고

「코로나19 특별대책 종료에 따른 채무자 지원에 관한 잠정 운용 기준」을 제정¹⁾하여 가족부양, 학업 또는 상환능력의 미회복 등의 사유로 상환에 어려움을 겪는 무담보채권 채무조정 약정자가 '채무상환 유예 신청서'를 작성하여 공사로 제출한 경우에 한하여 2025. 12. 31.을 초과하지 않는 범위에서 채무상환을 유예할 수 있도록 하였다.

따라서, 공사로부터 추가 상환유예를 승인받는 등의 특별한 사유가 없다면 채무조정 약정자가 채무부담액의 납입을 3개월 이상 지연한 때에는 채무조정의 효력을 상실시키고 잔여 채권액 회수를 위한 조치를 취하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 충북지역본부 소관 무담보채권 채무조정의 효력 상실 처리 실태를 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(서민금융진흥원 2021-0000)의 경우 2023. 6. 20. 3,453천 원을 일시상환하는 것으로 채무조정 약정을 체결하고 같은 날 500천 원을 납부하였으나, 약정체결 이후 약 24개월이 경과된 감사일

1) 관련 문서: 가계기획처-5791('23.12.14.) / 가계기획처-1128('25.4.15.)

현재까지 잔액 2,953천원을 납부하지 않고 있었는데도 채무조정 효력 상실 처리를 하지 않았고

채무자 ○○○ 채권(기초수급 2005-00000)의 경우 채무자가 2020. 3. 17. 기초수급자 자격을 상실하여 2020. 3. 20. 17,486천 원을 2030. 3. 17.까지 120회로 나누어 분할상환하는 것으로 채무조정 약정을 체결한 이후 2021. 2. 17.까지 총 1,595천 원을 상환하였고

2024. 1. 17.부터²⁾ 약 17개월이 경과된 감사일 현재까지 분할상환금 2,456천 원³⁾을 납부하지 않고 있는데도 채무조정 효력 상실 처리를 하지 않은 것으로 확인되는 등

[별지 1] “채무조정의 효력 상실 처리 불철저 명세”와 같이 채무조정 약정자가 공사로부터 추가 상환유예를 승인받지 않았고 3개월 이상 연체하였으나 채무조정의 효력 상실 처리를 하지 않은 138건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 무담보채권 채무조정의 효력 상실 처리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 채무조정 상환금 납입이 3개월 이상 지연된 채권 138건에 대하여 채무조정의 효력 상실 처리 및 채권회수 조치를

2) 「코로나19 피해 채무자 지원을 위한 특별대책」에 따라 2021. 3. 17.부터 2023. 12. 31.까지의 채무조정 분할상환금 납부를 유예하였으며, 특별대책 종료('23.12.31.) 이후 채무자가 채무조정 유예 상환 신청서를 공사로 제출하지 않음

3) 회차별 상환금액 145,000원 X 17회 = 2,456,000원

진행하고, 앞으로 채무조정의 효력 상실 처리가 지연되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)